

广西壮族自治区实施《危险化学品安全管理条例》办法

(2002年11月12日广西壮族自治区人民政府令第6号公布 2013年1月16日自治区第十一届人民政府第115次常务会议修订通过 2013年5月8日广西壮族自治区人民政府令第85号公布 自2013年4月1日起施行)

第一章 总 则

第一条 为了加强危险化学品的安全管理，预防和减少危险化学品事故，保障人民群众生命财产安全，保护环境，根据国务院《危险化学品安全管理条例》和有关法律、法规，结合本自治区实际，制定本办法。

第二条 本自治区行政区域内危险化学品生产、储存、使用、经营和运输的安全管理，适用本办法。

废弃危险化学品的处置，依照国家和自治区有关环境保护的规定执行。

第三条 县级以上人民政府应当建立危险化学品安全监督管理联席会议制度，支持、督促负有危险化学品安全监督管理职责的部门依法履行职责，协调、解决危险化学品安全管理中存在的重大问题；将危险化学品安全监督管理所需经费纳入同级财政预算；依法追究事故责任。

第四条 县级以上人民政府安全生产监督管理部门和其他负有危险化学品安全监督管理职责的部门，应当按照本级人民政府确定的危险化学品安全监督管理职责分工，对本行政区域内的生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的工作实施监督管理，并相互及时通报行政许可及其监督检查情况等信息。

第五条 生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的单位（以下统称危险化学品单位）应当建立健全安全管理规章制度和岗位安全责任制度，定期向负有危险化学品安全监督管理职责的部门报告安全生产情况，强化和落实企业的主体责任。危险化学品单位的主要负责人是本单位危险化学品安全工作的第一责任人。

鼓励危险化学品生产、储存和使用单位参加安全生产责任险；鼓励中小型危险化学品单位聘请安全技术服务机构提供安全管理服务。

第二章 生产、储存安全

第六条 危险化学品的生产、储存（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）实行统筹规划、合理布局、规范管理。

自治区工业和信息化主管部门负责全区危险化学品生产、储存的行业规划和布局，其他有关部门依据各自职责分别做好危险化学品的行业规划和布局的相关工作。

设区的市和县（市）人民政府根据自治区危险化学品生产、储存的行业规划和布局，结合本地实际，划定专门区域，确定为化工园区（集中区），用于危险化学品的生产、储存。

第七条 化工园区（集中区）选址应当符合自治区危险化学品生产、储存的行业规划和布局，符合本地城乡建设总体规划及土地利用总体规划要求，符合化工企业厂址选择国家标准。

设区的市、县（市）人民政府应当按照国家和自治区的有关规定，加强化工园区（集中区）基础建设，满足防灾、消防、环境保护、安全生产和应急救援等要求。

第八条 化工园区（集中区）管理机构负责园区安全生产监督管理工作，应当建立健全安全监管、隐患排查、风险评估、应急救援等制度，并组织实施。

化工园区（集中区）在投入使用后，每 5 年进行一次安全评价。

第九条 危险化学品生产、储存单位应当配备与生产、储存工作相适应的专职安全生产管理人员和化工专业工程技术人员。

危险化学品操作人员应当经本单位专业技能和安全知识培训，并经考核合格后方能上岗操作；转岗或者离岗 1 年以上的操作人员，应当进行车间级安全培训教育，并经考核合格；新建、改建生产储存装置的操作人员，应当在试车前 6 个月内接受危险化学品的安全培训，并经考核合格。

特种作业人员应当接受相关部门的培训和考核，取得特种作业操作资格证书。

危险化学品生产、储存单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，应当对有关从业人员重新进行相关安全培训。

第十条 涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源的生产、储存岗位，应当确定专人操作。

对动火、进入受限空间、临时用电、高处作业、起重吊装、破土、断路、设备检维修、高温、抽堵盲板等危险性较大的作业，应当经单位负责人或者部门机构负责人批准。在批准作业前，应当进行风险分析；未经风险分析的，不得批准作业。

第十一条 危险化学品储存应当实行专库分类、分区储存，并设置明显标志。禁止互忌危险化学品混存。

剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，实行双人验收、双人保管、双人发货、双本帐制度。

第十二条 危险化学品储存单位应当每3年对专用仓库安全设施设备进行检测检验。属于自动消防设施的，至少每年由具有资质的单位和人员进行一次全面检测、维护。检测检验结果达不到安全规定要求的，应当及时采取整改措施；对经整改仍达不到安全规定要求的设备设施，应当及时淘汰、更新。

第十三条 危险化学品生产、储存单位应当将隐患排查治理纳入单位日常安全管理，每个月组织一次危险有害因素辨识和安全生产风险分析。

涉及重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源的危险化学品的生产、储存单位，应当采用科学风险评估方法，全面排查本单位的事故隐患。

经排查发现重大事故隐患的，应当及时制定治理方案、安排治理资金、明确治理责任、限期整改，并报告所在地县级安全生产监督管理部门和其他负有危险化学品安全生产监督管理职责的部门。

第十四条 危险化学品生产、储存单位应当对本单位的生产、储存装置、设施或者场所进行重大危险源辨识、确认，并及时逐项登记建档，建立健全重大危险源监控系统。

构成重大危险源的，应当按照规定报告安全生产监督管理部门，并落实责任人或者责任机构，对相关装置和设施设备的温度、压力、液位等主要技术参数进行 24 小时实时监控。在重大危险源现场明显处设置安全警示牌、危险物质安全告知牌。有可能发生事故的，应当告知周边单位。

第三章 使用、经营安全

第十五条 使用危险化学品并且储存数量达到国家标准规定重大危险源临界量的，使用单位应当加强监管，将重大危险源的辨识结果、安全监控措施、安全责任人等情况报所在地县级安全生产监督管理部门备案。

第十六条 使用液氯、液氨、液化石油气、氢气、乙炔、硝酸铵等重点监管危险化学品的单位，应当根据国家有关规定和产品特性，对其生产、储存装置装备自动化控制系统和泄漏报警设施。

第十七条 设区的市、县（市）人民政府应当规划建设危险化学品交易市场，推行集中交易。

经营剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）和易制爆危险化学品、易燃气体、有毒气体、自燃液体、自燃固体、遇水放出易燃气体等危险化学品（不含运输工具加油站）的，应当进入集中交易市场经营。

第十八条 危险化学品经营单位零售商店内存放的金属罐、玻璃器皿、塑料容器和纸盒等小包装的危险化学品，其总量不得超过国家规定的限量标准。

经营进口危险化学品的，应当标注中文安全标签，提供中文安全技术说明书。

第十九条 剧毒化学品、易制爆危险化学品的销售、购买单位，应当在销售、购买后 5 日内，将所销售、购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量以及流向等信息报所在地县级人民政府公安机关备案。

剧毒化学品的销售单位应当为购买单位保管、处置剧毒化学品提供技术指导和必要的协助。

第四章 运输安全

第二十条 危险化学品道路运输单位应当取得道路危险货物运输许可证，其运输车辆应当按照有关规定设置明显标志、标识，安装使用符合国家标准的具有行驶记录功能的卫星定位装置，并按规定配置和使用安全防护、环境保护和消防等设施设备。

第二十一条 通过道路运输危险化学品的，应当按照运输车辆的核定载质量装载，不得超载，不得将危险化学品与普通货物、互忌物混装、混运。

第二十二条 托运危险化学品，托运人应当委托具有相应危险化学品运输资质的运输单位承运。

危险化学品托运人应当如实详细填写货运单上规定的内容，提交托运的危险化学品安全技术说明书和安全标签，将危险性、应急措施告知运输危险化学品的承运人。

第二十三条 运输危险化学品的承运人应当遵守下列规定：

（一）查验托运人的危险化学品生产、储存、经营或者使用许可证，复印后与货运单证一并留存，不得为无相应许可证的单位运输危险化学品；

（二）在装载前核对危险化学品的品名、数量，并检查包装情况，不得承运包装破损或者不符合包装要求的危险化学品；

（三）根据国家有关规定和相关技术标准进行装卸，不得将承运的危险化学品转交其他单位或者个人运输。

第二十四条 运输代理经营者应当查验托运人的危险化学品生产、储存、经营或者使用许可证和承运人的危险化学品运输资质证书，并将许可证、资质证复印，与货运单证一并留存，不得为无相应许可证或者无资质证书的单位提供危险化学品运输代理服务。

第二十五条 通过道路运输剧毒化学品的，应当按照国家有关规定向公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证，并根据运输通行证载明的车辆、驾驶员、押运人员、装载数量、品种和指定的路线、时间、速度运输。

第二十六条 船舶载运危险化学品进、出港口或者在港口过境停留，在进、出港口前，应当提前 24 小时直接或者通过代理人向海事管理机构办理申报手续，经海事管理机构批准后，方可进、出港口。

第五章 危险化学品登记与事故应急救援

第二十七条 危险化学品生产、进口企业应当按照国家有关规定向危险化学品登记机构办理危险化学品登记。

自治区人民政府安全生产监督管理部门负责危险化学品登记的机构，应当在每年 1 月 31 日前向自治区工业和信息化、环境保护、公安、卫生、交通运输、铁路、海事、质量监督、检验检疫等部门提供上年度本行政区域危险化学品登记的有关信息和资料。

第二十八条 县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门应当会同工业和信息化、环境保护、公安、卫生、交通运输、铁路、海事、质量监督、检验检疫等部门，根据本地区实际情况，制定危险化学品事故应急预案，报本级人民政府批准。

交通运输、铁路、海事、质量监督等部门应当制定部门危险化学品事故应急预案，报本级人民政府批准。

危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，并报所在地设区的市人民政府安全生产监督管理部门备案。

第二十九条 危险化学品单位应当建立专职或者兼职应急救援队伍。不具备单独建立专业应急救援队伍的，应当与具有相应资质的邻近专业救援队伍签订救援服务协议，或者联合建立本区域专业应急救援队伍。

第三十条 发生危险化学品事故的，县级以上地方人民政府应当在接到危险化学品事故报告后，立即组织安全生产监督管理、环境保护、公安、卫生、交通运输、铁路、海事、质量监督、检验检疫等有关部门，按照本地区危险化学品事故应急预案组织实施救援。

在道路运输途中发生危险化学品事故的，县级以上地方人民政府应当按照相关危险化学品事故应急预案，组织、协调、指挥事故现场救援工作。

第六章 法律责任

第三十一条 危险化学品生产、储存单位

违反本办法规定，使用未经培训考核合格的人员从事危险化学品岗位作业的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令限期改正，并可处 5000 元以上 1 万元以下罚款。

第三十二条 剧毒化学品、易制爆危险化学品的销售、购买单位，违反本办法规定，不向公安机关备案的，由县级人民政府公安机关

责令改正，可处 5000 元以上 1 万元以下罚款；拒不改正的，处 1 万元以上 5 万元以下罚款。

第三十三条 危险化学品生产、储存单位违反本办法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，并处 1000 元以上 3 万元以下罚款：

（一）未按规定每月组织一次危险有害因素辨识和安全生产风险分析；

（二）发现重大事故隐患，未及时制定治理方案、安排治理资金、明确治理责任、限期整改；

（三）发现重大事故隐患不报告。

第三十四条 违反本办法规定的其他行为，法律、法规已有处罚规定的，从其规定。

第七章 附 则

第三十五条 从事生产最终产品或者中间产品列入《危险化学品目录》的企业所属车间、分厂（包括分公司、子公司），按照危险化学品生产单位管理。

第三十六条 本办法自 2013 年 4 月 1 日起施行。